TAFAKKUR



ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ,
МАЪНАВИЙ-МАЪРИФИЙ
ЖУРНАЛ

ТАФАККУР 2/2015

TAFAKKUR 2015

SAHIFALARIDA

саҳифаларида

ТАРИХ – УЛУҒ МУРАББИЙ

Иброҳим ҲАҚҚУЛ. Мулкгирлик савдоси ва толе ҳийласи.....48

ХАЗИНА

Икки қатим нур. ЖОМИЙ ва ФОНИЙ ғазаллари.....58

АҚЛ МУНОЗАРАСИ

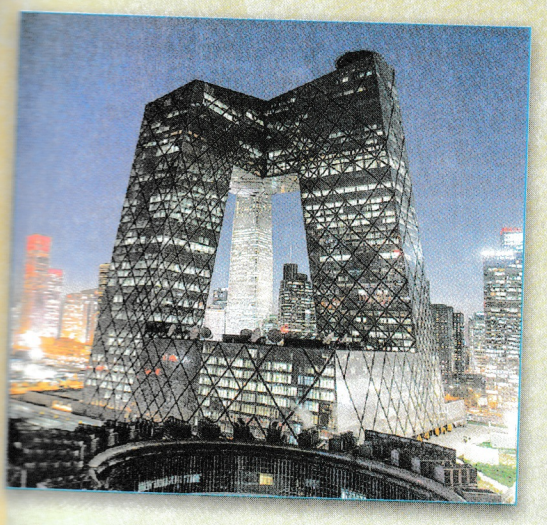
АФЛОТУН. Суқрот апологияси.....60

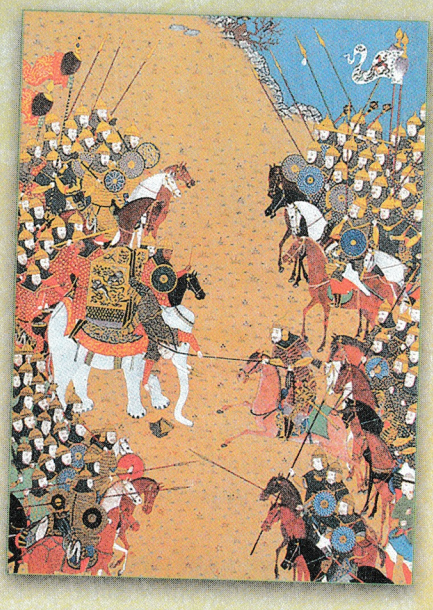
ТАФАККУР ТАБАССУМИ

Абдунаби ҲАМРО. Андак кулги, андак киноя... 70

ЖАВОНДАГИ ЖАВОҲИР

Узоқ ЖЎРАҚУЛ. Мангу бедорлик.....74





ТАЛҚИН ВА ТАДҚИҚОТЛАР

Бўри ҚОДИРОВ. Ахборот оқими ва ёшлар маънавияти.....82

Дурбек САЙФУЛЛАЕВ. Халоскор куч.....83

Малика ФОЗИЛОВА. Алпомишга муносиб издош.....85

Иқбол МЕЛИҚЎЗИЕВ. Кино: тарих ва тараққиёт.....86

Феруз БОБОЕВ. Саркарданинг фожеий қисмати.....88

Абдураҳмон БОДИРОВ. Ҳақиқат пинҳон қолмас.....89

Наргиза ХИДИРОВА. Маҳр – никоҳ шарти.....91

Ойбек КОМИЛОВ. Олдингдан оққан сув... ...93

Журналнинг инглизча мухтасар мазмуни.....95

лари" асарлари, ўзбек тилидаги "Биринчи йил" алифбоси, тожик мактаблари учун "Соли нахустин" алифбоси, тожик тилидаги "Сарфи наҳв" (грамматика ва синтаксис), "Дабистони тожик" ўқиш китоблари шулар жумласидандир.

Маърифатпарвар олим, педагог Сайид Ризо Ализода мактаблар учун ўзбек, форс, араб тиллари грамматикаси, ҳисоб, риёзиёт, ҳандаса, тарих, жуғрофия, фазо илми, алжабр, тиббиёт, жисмоний тарбия бўйича ўндан ортиқ дарслик езган. Жаҳон адабиётидаги бир қанча роман, ҳисса ва ҳикояларни таржима қилган.

ЎзДУ тарих ва филология факультетлари талабаларига араб, форс ва тожик тилларидан дарс берган (1933–37 йиллар), 12 тилда муҳокот қила оладиган Сайид Ризо Ализода ҳам 1937 йилда инглиз разведкасининг жосуси сифатида айбланиб қамоққа олинади. У Россиянинг Владимир шаҳридаги қамоқхонада 1945 йил 24 декабрда касалликдан вафот этади. Ўзбекистон ССР Олий суди коллегиясининг 1958 йил 16 январдаги қарори билан унга қуйилган айблар бекор қилинди *(Оджиев С. Жизнь и деятелность Саид Ризо Ализаде. Самарканд, "Согдиёна", 1998, стр. 31-32)*.

Қисмат қадим шаҳарнинг маърифатпарвар зиёлиларидан яна бири Исматулла Раҳматуллаевга ҳам оғир синовлар ҳозирлаган эди. Ўтгизга яқин янги услубдаги мактаб ташкил этган, маориф билим юрти, Ўзбекистон давлат китоб палатасининг биринчи директори (1926–29), Беҳбудий номидаги кутубхона мудири (1930–37) бўлган И.Раҳматуллаев Ички ишлар халқ комиссарлиги ҳузуридаги "тройка"нинг 1937 йил 28 октябрдаги қарорига биноан "аксилинқилобий ташкилот аъзоси, аҳоли ўртасида миллатчилик руҳида тарғибот ишлари олиб борган, хотин-қизлар озодлигига қарши чиққан" қабилидаги айблар билан 10 йил муддатга озодликдан маҳрум этилган. Лекин бу заҳматкаш инсон ўн йил эмас, салкам 20 йил қамоқ азобини тортган (*Шамсутдинов Р., Иминов Ж. Ўзбек маърифатпарварларининг аччиқ қисмати. "Жамият ва бошқарув" журнали, 2011 йил, 11-сон, 78-80-бетлар*).

Афсуски, бундай мисолларни яна кўплаб келтириш мумкин.

Ойни этак билан ёпиб бўлмайди. Собиқ тузум минглаб миллат зиёлиларини қатағон қилган бўлса-да, олис асрларни ёритган маърифат машъаласини ўчира олмади. Истиқлол йилларида қатағон қурбонлари тарихини ўрганиш, уларнинг пок номини тиклаш ва абадийлаштиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Давлатимиз раҳбари Ислом Каримовнинг 1999 йил 12 майда қабул қилган Ватан ва халқ озодлиги йўлида қурбон бўлган фидойилар хотирасини абадийлаштиришга оид ҳамда 2001 йил 1 майда имзолаган "Қатағон қурбонларини ёд этиш кунини белгилаш тўғрисида"ги фармонлари бундай хайрли ишларга ҳуқуқий асос бўлаётир. Ушбу ҳужжатларда таъкидланганидек, эл-юртимиз озодлиги, халқимиз қадр-қиммати, ор-номуси, миллий қадриятларимизни ҳимоя қилиш йўлида босқинчи ва ёвуз кучларга қарши курашларда қурбон бўлганлар хотирасини бугунги ва келгуси авлод вакиллари ҳеч қачон унутмайди.

Абдураҳмон БОДИРОВ,
СамДУ қошидаги
2-академик лицей ўқитувчиси

Mahr – nikoh sharti

Оила шаръий жиҳатдан ўзаро келишувга кўра тузилиб, ҳужжатлар асосида расмийлаштирилган, муайян қоидаларга биноан тартибга солинган. Ўрта Осиёга оид тарихий манбаларда маҳрга оила-никоҳ муносабатларининг муҳим масаласи сифатида эътибор қаратилади.

Маҳр никоҳ шартларидан бири бўлиб, у қуръонда садоқ, садақа, ажр, фарийза, ниҳла каби номлар билан аталган *(Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Кифоя. 2-китоб, Т., "Шарқ", 2011, 361-бет)*. Маҳр бевосита ижтимоий-иқтисодий ҳаёт билан чамбарчас боғлиқлиги боис уламолар орасида бу масалада баҳс-мунозаралар кечган ва шу тариқа унинг фиқҳий асоси ишлаб чиқилган.

Аёлга маҳр бериш ёки белгилашнинг вақти борасида турли фикрлар мавжуд. Хусусан, шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф маҳр қачон

бўлса ҳам адо этилиши кераклигини таъкидлайди *(ўша асар, 362-бет)*. Бурҳониддин ал-Марғиноний ҳам "Ҳидоя" асарида никоҳни маҳр белгиламай туриб ўқиш мумкинлигига ишора қилади *("Ҳидоя", 1-жилд. Т., "Адолат", 2001, 690-бет)*. Демак, аёлга маҳрни кейинроқ адо этиш шарти билан уйланишга рухсат берилади. Барча мусулмон уламолари Қуръони каримнинг "Нисо" сурасидаги "Аёлларга маҳрларини чин дилдан чиқариб беринглар" *(Қуръони карим. Ўзбекча изоҳли таржима. Таржима ва изоҳлар муаллифи Алоуддин Мансур. Т., "Чўлпон", 1992, 252-бет)* ҳукмига асосланиб, никоҳни маҳрсиз бўлмаслигига ижмо қилганлар *("Кифоя", 2-китоб, 362-бет)*. Ҳанафий фақиҳлари ҳадисга таяниб маҳрнинг энг ками ўн дирҳам деб фатво берган. Баъзи ривоятларга кўра, Пайғамбар Муҳаммад (с.а.в.) даврида ушбу миқдордаги пулга битта қалқон харид қилиш мумкин эди *(Салоҳиддин Муҳиддин. Оила ва шаръий никоҳ одоблари. Т., "Мовароуннаҳр", 1999, 15-бет)*. Шофиъий мазҳаби уламолари эса маҳр миқдорини белгилашни аёлга ҳавола қилган *("Ҳидоя", 1-жилд, 690-бет)*.

Ўрта Осиё қозилик ҳужжатларига таянсак, ўтмишда маҳр миқдори аниқ белгиланган, никоҳ ҳужжати тузилган. Ҳужжат тузишда асосан қизнинг валийси (отаси, бобоси ёки бошқа қариндошлари), куёвнинг отаси (ёки бирон қариндоши), куёв ҳамда (истисно тариқасида) келиннинг ўзи иштирок этган. Ҳужжат матнида келин ва куёвнинг исм-шарифи, келишилган маҳр миқдори, уни бериш тартиби батафсил баён этилган. Шундан сўнг ушбу никоҳ шаръан саҳиҳлиги, ҳужжат икки гувоҳ иштирокида тузилгани қайд қилиниб, қози муҳри билан тасдиқланган *(ЎзФА ШИ қўлёзмалар бўлими №10992, 117ᵃ-варақ; №8887, 753ᵇ-54ᵃ-варақлар; Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро вилоят кутубхонаси қўлёзмалар бўлими №80, 20ᵇ-варақ)*.

Ўрта Осиёда маҳр икки йўсинда адо этилган. Зудлик билан адо этилгани "маҳри муъажжал", бир қисми олдиндан, қолгани эса кейинроқ берилгани "маҳри муважжал" деб аталган *(Каримов Э. Юридические аспекты семейно-брачных отношений в Средней Азии XIX начала XX веков // Марказий Осиё тарихи замонавий медиевистика талқинида. Т., 2013, 203-213-бетлар)*. Қозилик амалиётида маҳри муважжал кўп учрайди. Бу усул жамиятнинг барча табақасига мансуб шахслар учун қулайлик туғдирган бўлса-да, ажрашган ёки эри вафот этган аёллар маҳрнинг қолган қисмини ола билмаган ҳолатлар ҳам қайд этилган. Бундай вазиятда аёлнинг ўзи ёки васийси шаръий ҳақни талаб қилиб қозига мурожаат этган *(ЎзФА ШИ қўлёзмалар бўлими № 10989, 168 а-варақ)*.

Маҳр миқдорини белгилашда аёлни бокира (турмушга чиқмаган) ва саййиба (турмушга чиққан) эканига эътибор қаратилган. Юқори табақага мансуб айрим аёлларга 1000 кумуш тангадан тортиб, ер, боғ, тегирмон, обжувоз каби кўчмас мулк маҳр қилинган *(ЎзФА ШИ қўлёзмалар бўлими № 5412, 21ᵇ-варақ)*. Шунингдек, айрим васиқаларда аёлга маҳр қилинган ер фақат ўша аёлга тегишли экани, ушбу ерга нисбатан ҳар қандай даъво эътиборга олинмаслиги таъкидлаб ўтилади *(Себзор даҳаси қозиси фаолиятига оид ҳужжатлар. Тузувчилар: Ғ.Каримов, П.Сартори, Ш.Зиёдов. Т., "Ўзбекистон", 2009, 22-бет)*.

Қизнинг асосан отаси ёки бобоси унга валий бўлиши мақсадга мувофиқ ҳисобланган. Шариатга кўра, никоҳ ёши ўғил болаларга 12, қизларга 9 ёш қилиб белгиланган. Амалда кўпроқ 15-20 ёшли йигитлар ва 10-15 ёшли қизлар ўртасида никоҳ тузилган *(Ишанова Ш.А. Правовое регулирование семейных отношений коренного населения дореволюционного Узбекистана. // Общественные науки в Узбекистане. 1991, 39-бет)*. Валий вояга етмаган шахсларни никоҳлаш, маҳр миқдорини белгилаш, вояга етмаган қизнинг маҳрини тасарруф этиш ҳуқуқига эга бўлган.

Шу ўринда "никоҳ суви" тушунчасига ҳам тўхталиб ўтсак. Маълумки, Ўрта Осиёда айрим ерларни суғориш, ариқ қазиб сув чиқариш оғир меҳнат эвазига амалга оширилган. Шунинг учун сувдан унумли фойдаланишга ҳаракат қилинган. Хусусан, айрим ҳудудларда уйланган эркаклар сувдан фойдаланиш ҳиссасини кўпайтириш ҳуқуқига эга бўлган *(Астанова Г. О положении женщин в Бухарском ханстве в конце XIX – начале XX в. // Женщины востока. Т., 1977, 128-бет)*. Эҳтимол, ушбу имтиёз сабабли вояга етмаганлар ўртасида никоҳ муносабатлари вужудга келгандир.

Хулоса қилиб айтганда, Ўрта Осиёнинг XVI–XX аср бошларига оид оила-никоҳ муносабатларида маҳрга асосий эътибор қаратилган. Шу боис у билан боғлиқ кўплаб масалалар қозилик амалиётида кўрилиб, ҳужжатларда акс этган.

Наргиза ХИДИРОВА,
ЎзФА Тарих институти
катта илмий ходим-изланувчиси,
тарих фанлари номзоди